

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1412/2548

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

โดยบริษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย ผู้เข้าสวมสิทธิเป็น

คู่ความแทน

โจทก์

นายเชมทัต สุคนธสิงห์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง คำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ยก
คำร้องของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ที่ขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นคำสั่ง
ก่อนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ชี้ขาดตัดสินคดี จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตาม พ.ร.บ.จัด
ตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 38 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 226

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในฐานะผู้ค้ำประกัน และจำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 ในฐานะผู้จำนองตามที่บริษัทแอดวานซ์ไคแคสดีเจเออร์วิส จำกัด ในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นเป็นหนี้ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามสัญญา ทรัสต์รีซีท 7 ฉบับ ตามเอกสารท้ายฟ้อง เพื่อให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน 9,932,969.88 บาท ซึ่งเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าวนั้นเดิมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการ สิทธิทรัพย์สิน และสิทธิเรียกร้องของธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ไปทั้งหมด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้โอนสิทธิเรียกร้องที่มี ต่อจำเลยทั้งสิบและบริษัทแอดวานซ์ไคแคสดีเจเออร์วิส จำกัด ให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544 บริษัทแอดวานซ์ไคแคสดีเจเออร์วิส จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางมี คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าวแล้ว

จำเลยทั้งสิบให้การต่อสู้คดีหลายประการ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ยื่นคำร้องขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 ประกอบ มาตรา 6

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่ส่งข้อโต้แย้งของจำเลยทั้งหกไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ที่ขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก้คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นคำสั่ง ก่อนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ชี้ขาดตัดสินคดี จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งในระหว่างพิจารณาตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลางสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 มา จึงเป็นการไม่ ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้ แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6

(วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

แหล่งที่มา	สำนักวิชาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ